

Số: 325/25/MPA-QCCĐG

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 246/24/HĐ-DVĐG ngày 01/07/2024 và Hợp đồng sửa đổi lần thứ ba ngày 01/04/2025 giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp.

Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp ban hành quy chế cuộc đấu giá với các nội dung sau:

PHẦN I

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN

Điều 1. Người có tài sản đấu giá:

NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM (PVCOMBANK).

Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điều 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

Trụ sở: 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 184, tờ bản đồ số 5-2, địa chỉ: Cụm DCVL khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

- Mô tả tài sản: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất số DG 414162, sổ vào sổ cấp GCN CS 05765 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 22/07/2022 đứng tên ông Nguyễn Phúc:

- Thửa đất số : 184 Tờ bản đồ số : 5-2
- Địa chỉ: Cụm DCVL khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
- Diện tích : 195,5 m² (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm phẩy năm mét vuông)
- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Lưu ý:

- Tài sản được ngân hàng bán theo hiện trạng có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá. Tài sản được bán đấu giá và bàn giao tại nơi có tài sản theo đúng hiện trạng mà người mua đã xem, kiểm tra thực địa tài sản trước khi tham gia đấu giá. Tài sản được bán đấu giá theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp số liệu trên giấy tờ có khác biệt so với số liệu thực địa thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí, đồng thời có trách nhiệm tự liên hệ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định pháp luật, chịu các chi phí liên quan đến việc cấp sổ cùng các chi phí liên quan đến đo đạc, lập bản vẽ, ranh đất, ...

- Đây là tài sản thế chấp tại PVcombank, trước ngày mở phiên đấu giá nếu chủ tài sản đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với PVcombank và/hoặc PVcombank đồng ý giải chấp tài sản thì chủ tài sản có quyền nhận lại tài sản đó. PVcombank và Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp sẽ dừng việc đấu giá tài sản và hoàn trả lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho người đăng ký tham gia đấu giá (nếu có) mà không phải bồi thường bất kì chi phí nào khác.

2. Nguồn gốc tài sản đấu giá: Tài sản đã được thế chấp nhằm đảm bảo cho khoản vay tại PVComBank. Nay, PVComBank thực hiện việc xử lý tài sản bảo đảm bằng hình thức đấu giá để thu hồi nợ.

3. Hồ sơ pháp lý: Do PVComBank cung cấp và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý, tình trạng và chất lượng của tài sản đấu giá.

Điều 4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá, hình thức, phương thức đấu giá của tài sản:

1. Giá khởi điểm: **1.774.000.000 đồng** (Một tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, lệ phí trước bạ, phí công chứng, phí đăng ký, đo đạc, lập bản vẽ, xác định ranh đất và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

2. Tiền đặt trước (20%): **354.800.000 đồng** (Ba trăm năm mươi bốn triệu, tám trăm nghìn đồng).

3. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: **400.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ** (Bốn trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

4. Phương thức nộp tiền mua hồ sơ/ tiền đặt trước:

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản thực hiện nộp tiền hồ sơ/tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất của Công ty Đấu Giá Hợp danh Minh Pháp sau:

Chủ tài khoản : Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp;

Số tài khoản : 106000508135;

Mở tại : Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Gia Định – Phòng Giao dịch Hoàng Văn Thụ;

Nội dung : “Tên người đăng ký tham gia đấu giá” nộp tiền mua hồ sơ/ tiền đặt trước đấu giá QSDĐ thửa 184, tờ bản đồ số 5-2, tại Cụm DCVL khu phố 2, Thạnh Hóa, Thạnh Hóa, Long An.

Lưu ý:

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền hồ sơ trong thời hạn bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản có thể nộp tiền mặt đối với tiền hồ sơ tham gia đấu giá khi đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp.

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp đã cung cấp nêu trên đến 17 giờ 00 phút ngày 18/04/2025.

5. Bước giá: **10.000.000 đồng** (Mười triệu đồng).

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

7. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

PHẦN II

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 5. Kế hoạch thực hiện đấu giá:

1. Thời gian, phương thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/04/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/04/2025.

- Cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

➤ **Đối với cách thức đăng ký trực tiếp:** Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản tại các địa điểm sau:

✓ Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp (Địa chỉ số 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh);

✓ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Long An (Địa chỉ số 93 Nguyễn Hữu Thọ, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

➤ **Đối với cách thức đăng ký gián tiếp:** Tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>)) và làm theo hướng dẫn để tham khảo hồ sơ mời tham gia đấu giá và tải hồ sơ mời tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá hoàn thiện hồ sơ tham gia đấu giá (hồ sơ có đầy đủ các thành phần theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của tài sản này), gửi hồ sơ bằng đường bưu chính (có báo phát) về địa chỉ trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp trong thời hạn quy định. Các trường hợp hồ sơ tham gia đấu giá chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày 18/04/2025 được xem là hồ sơ không hợp lệ.

Thông tin liên hệ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Mr. Sơn: 0903 216 826.

Ngoài việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tài sản, người đăng ký tham gia đấu giá truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviyet.vn> (<http://daugiaso5.vn>)) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá tài sản.”

Lưu ý: Việc đăng ký đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviyet.vn> (<http://daugiaso5.vn>)) phải được hệ thống ghi nhận đến 17 giờ 00 phút ngày 18/04/2025.

2. Thời gian, cách thức đăng ký tham gia đấu giá trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến

- Thời gian đăng ký đấu giá trực tuyến trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/04/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/04/2025.

- Cách thức đăng ký đấu giá trực tuyến trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: Người đăng ký đấu giá tài sản truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviyet.vn> (<http://daugiaso5.vn>)) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản đăng nhập trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

Sau khi có tài khoản để đăng nhập, Người đăng ký đấu giá tài sản bấm vào nút “**Đăng ký tham gia đấu giá**” đối với tài sản có nhu cầu tham gia. Người đăng ký đấu giá tài sản hoàn thành thủ tục đăng ký, hệ thống ghi nhận thông tin và xác nhận đăng ký thành công.

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản chịu trách nhiệm về tính xác thực, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Tổ chức hành nghề đấu giá và đăng ký trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviyet.vn> (<http://daugiaso5.vn>)). Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản sử dụng truy cập trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviyet.vn> (<http://daugiaso5.vn>)). Tuân thủ các quy định về sử dụng trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

Lưu ý: Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải hoàn thiện hồ sơ, nộp lại cho tổ chức hành nghề đấu giá, thực hiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviyet.vn> (<http://daugiaso5.vn>)) và hoàn thành việc nộp tiền hồ sơ, nộp tiền đặt trước trong thời gian quy định mới được xem là đăng ký hợp lệ và đủ điều kiện tham gia đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/04/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/04/2025.

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có bất động sản tọa lạc.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/04/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/04/2025.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá tài sản : Từ 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút ngày

23/04/2025.

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá tài sản: tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (<http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>)).

PHẦN III

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 6. Nguyên tắc tổ chức phiên đấu giá

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp phiên đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.

Điều 7. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá

1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản, có đủ khả năng tài chính, phù hợp với quy định pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký tham gia đấu giá tài sản, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

2. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá tài sản bao gồm:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

d) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 8. Thành phần hồ sơ mời tham gia đấu giá gồm:

- Thông báo đấu giá tài sản;
- Nội quy phòng đấu giá;
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Bản cam kết xem tài sản;
- Các tài liệu về tài sản.

Người đăng ký đấu giá tài sản điền các thông tin vào các mẫu đơn và nộp đủ các

giấy tờ, đóng tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế này.

Điều 9. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

1. Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp);
- Các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân: Căn cước/Căn cước công dân (bản sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự phải có giấy ủy quyền, Căn cước/Căn cước công dân người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập phải có đầy đủ nội dung được ủy quyền và xác nhận theo quy định của pháp luật.
- Bản cam kết xem tài sản đấu giá.

2. Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp), đóng dấu, ký tên của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp người được ủy quyền ký thay thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định pháp luật và Điều lệ của tổ chức;
- Căn cước/CCCD của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, của người được ủy quyền (nếu có); Giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ thành lập hợp pháp khác.
- Các giấy tờ này phải là bản sao y và mang theo bản chính để đối chiếu;
- Văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định pháp luật và Điều lệ của tổ chức;
- Biên bản họp, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá
- trong trường hợp pháp luật có quy định;
- Bản cam kết xem tài sản;

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản (doanh nghiệp và hộ kinh doanh) đăng ký tham gia đấu giá cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung: thành lập doanh nghiệp, đang hoạt động hợp pháp, không trong quá trình giải thể, phá sản, tạm ngưng hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về Thuế.

Điều 10. Xét duyệt danh sách người đăng ký tham gia đấu giá tài sản hợp lệ

Kết thúc thời gian đăng ký tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp sẽ xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật và theo Quy chế cuộc đấu giá. Danh sách người đăng ký tham gia đấu giá tài sản hợp lệ sẽ được bảo mật. Đồng thời, kết quả xét duyệt hồ sơ của Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp thông báo đến Người có tài sản đấu giá, Người đăng ký tham gia đấu giá qua email hoặc số điện thoại mà Người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp trong Phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

Danh sách người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không đủ điều kiện tham gia đấu giá được Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp niêm yết công khai tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>)) chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

Điều 11. Tham gia đấu giá trực tuyến:

Người đăng ký tham gia đấu giá đủ điều kiện phải đăng nhập vào hệ thống đấu giá trực tuyến và truy cập (online) tại phòng đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>)) để tham gia đấu giá theo thời gian quy định.

Người tham gia đấu giá hợp lệ không có mặt (online) tại phòng đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>)) và không thuộc trường hợp bất khả kháng thì xem như vi phạm điểm a khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024 và không được nhận lại tiền đặt trước.

Việc xác nhận sự có mặt tham dự đấu giá trực tuyến được thể hiện bằng việc đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến và hiển thị mã số khách hàng đã được cấp khi hoàn thành thủ tục đăng ký đấu giá - theo dữ liệu điện tử trích xuất.

Thuật ngữ “không tham gia phiên đấu giá” được hiểu là người tham gia đấu giá không truy cập vào phiên đấu giá hiển thị trên website: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>) để thực hiện việc đấu giá trực tuyến trong thời gian đấu giá (kể từ thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá đến thời điểm kết thúc đấu giá).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị có kết nối mạng internet để tham gia đấu giá đúng thời gian quy định. Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp lỗi phát sinh không phải do hệ thống đấu giá trực tuyến gây ra. Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia phiên đấu giá được thì trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng phải thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp và phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc. Nếu không có lý do chính đáng thì người tham gia đấu giá xem như vi phạm điểm a khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024 và không được nhận lại tiền đặt trước.

Điều 12. Cách thức thực hiện trả giá:

- Người tham gia đấu giá đăng nhập vào tài khoản và vào Phòng đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến đối với tài sản mà mình đã đăng ký đấu giá trong thời gian quy định. Người tham gia đấu giá tài sản sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức, bước giá đã được công bố.

- Người trả giá đầu tiên trả ít nhất bằng giá khởi điểm, người trả giá sau phải trả cao hơn giá trả của người trả liền kề trước đó và tuân thủ cách thức trả giá như sau:

Giá trả hợp lệ = giá khởi điểm + N* Bước giá

Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề và được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 4 của Quy chế này

N là số tự nhiên: 1, 2, 3, 4,....

Giá trả dưới giá khởi điểm là giá không hợp lệ và hệ thống không ghi nhận mức giá này. Hệ thống không ghi nhận mức trả giá không hợp lệ nếu thực hiện sai công thức trả giá.

- Mỗi khi người tham gia đấu giá trả giá, hệ thống sẽ ghi nhận và hiển thị liên tục các mức giá trả (theo thứ tự mức trả giá cao nhất được đẩy lên trên cùng danh sách và giảm dần theo thứ tự từ cao đến thấp) để người tham gia đấu giá theo dõi.
- Người tham gia đấu giá có thể trả giá ngay khi phiên đấu giá bắt đầu và trong suốt thời gian đấu giá.
- Khi đồng hồ đếm thời gian đấu giá đã chạy về thời điểm 00 phút 00 giây, hệ thống ghi nhận mức giá đã trả cao nhất và xác nhận người trả giá cao nhất, đồng thời gửi thông báo cho người trả giá cao nhất.

Điều 13. Xác nhận kết quả đấu giá

1. Tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, Đấu giá viên được tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá như sau:

Người trúng đấu giá là cá nhân, tổ chức có giá trả hợp lệ cao nhất (không thấp hơn giá khởi điểm) được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá nếu người đó không từ chối kết quả trúng đấu giá trong vòng 15 phút kể từ thời điểm xác định người trả giá cao nhất

2. Đấu giá viên được tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến căn cứ kết quả xác định người trúng đấu giá công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

3. Kết quả phiên đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến và được gửi vào email của những người đã tham gia đấu giá trực tuyến ngay sau khi công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

Điều 14. Thông báo kết quả đấu giá

1. Ngay sau khi có kết quả đấu giá trực tuyến, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo kết quả đấu giá cho người trúng đấu giá.

2. Thông báo ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trả giá, thời điểm hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận giá trúng đấu giá.

Điều 15. Biên bản đấu giá tài sản

1. Biên bản đấu giá tài sản trực tuyến ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá, thời điểm kết thúc phiên đấu giá, số người tham gia đấu giá, giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá. Diễn biến của phiên đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận được trích xuất, có xác nhận của tổ chức hành nghề đấu giá vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến và đính kèm biên bản đấu giá tài sản.

2. Biên bản đấu giá tài sản phải được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá và có chữ ký của Đấu giá viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến, người ghi biên bản, người có tài sản đấu giá.

3. Biên bản đấu giá tài sản được gửi vào email của người trúng đấu giá sau khi kết thúc phiên đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm in biên bản đấu giá, ký tên và gửi về Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Người trúng đấu giá không ký biên bản và nộp lại biên bản đấu giá đã ký cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong thời hạn nêu trên được xem là từ chối ký biên bản đấu giá và xem như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước của người này không được hoàn trả và được xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Rút lại giá đã trả

1. Trong thời gian đấu giá (kể từ thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá đến thời điểm kết thúc đấu giá), nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá xác nhận công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.
2. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

Điều 17. Từ chối kết quả đấu giá

1. Kết thúc thời gian trả giá, màn hình Người trúng đấu giá sẽ hiển thị nút “Chấp nhận” hoặc “Từ chối” kết quả trúng đấu giá và đồng hồ đếm ngược 15 phút, nếu người trúng đấu giá bấm nút “Chấp nhận” hoặc không bấm nút nào trong vòng 15 phút thì hệ thống sẽ ghi nhận người trúng đấu giá đồng ý với kết quả đấu giá.
2. Nếu người trúng đấu giá bấm nút “Từ chối” trong vòng 15 phút đếm ngược, hệ thống sẽ ghi nhận người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá và xét giá trả liền kề. Nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá, hệ thống sẽ gửi thông báo về quyền trúng đấu giá trên màn hình của người trả giá liền kề có thời gian trả giá sớm nhất. Nếu người trả giá liền kề đó đồng ý mua tài sản đấu giá thì phải bấm vào nút “Chấp nhận”, trường hợp người trả giá liền kề đó không bấm “Chấp nhận” hoặc không thao tác trên hệ thống coi như không chấp nhận mua tài sản đấu giá.
3. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành. Người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá sẽ không bị mất tiền đặt trước.

Điều 18. Xử lý trường hợp phát sinh do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến

1. Trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến khiến phiên đấu giá không bắt đầu được thì khi có xác nhận của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dừng phiên đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho người có tài sản quyết định thời gian tổ chức phiên đấu giá lại.
2. Khi có xác nhận của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến về việc hủy phiên đấu giá trực tuyến trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến khiến người tham gia đấu giá không tiếp tục trả

giá được sau khi phiên đấu giá bắt đầu thì Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người có tài sản biết để quyết định thời gian đấu giá lại.

3. Trong các trường hợp này, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi kỹ thuật của hệ thống gây ra.

Điều 19. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá

Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

Việc đấu giá tài sản trường hợp một người ở điều trên chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2024 và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

PHẦN IV

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM, TRUẤT QUYỀN THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC NHẬN LẠI TIỀN ĐẶT TRƯỚC

Điều 20. Xử lý vi phạm:

1. Người đăng ký tham gia đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không có lý do chính đáng thì coi như từ bỏ tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước không được hoàn trả khoản tiền đặt trước đã nộp.

2. Tại phiên đấu giá tài sản, người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi người điều hành phiên đấu giá tài sản công bố người mua được tài sản thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia trả giá tiếp, khoản tiền đặt trước không được hoàn lại và chịu các khoản chi phí trong trường hợp phiên đấu giá không thành.

3. Người từ chối mua tài sản không được hoàn trả khoản tiền đặt trước và phải chịu các chi phí liên quan đến phiên đấu giá.

4. Người tham gia đấu giá có hành vi phá rối, làm mất trật tự, cản trở phiên đấu giá tài sản hoặc có dấu hiệu liên kết, thông đồng, dìm giá tài sản đấu giá sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.

5. Sau khi phiên đấu giá kết thúc, nếu người trúng đấu giá từ chối ký vào Biên bản trúng đấu giá được xem như là từ chối mua tài sản đấu giá. Trường hợp này được xử lý theo các quy định nêu tại điểm c mục này.

Điều 21. Các trường hợp vi phạm bị truất quyền tham gia đấu giá

1. Tại phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá có quyền truất quyền tham gia đấu giá của người tham gia phiên đấu giá nếu người tham gia đấu giá có các hành vi sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm ngoài việc bị truất quyền tham gia đấu giá thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị tịch thu tiền đặt trước, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Các trường hợp vi phạm không được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ 02 người trở lên đối với cùng 01 tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024;

d) Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá.

Tiền đặt trước quy định tại Điều 22 của Quy chế này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

***Lưu ý:** Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Nội quy phòng đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá để được giải đáp.*

PHẦN V

THANH TOÁN TIỀN, GIAO TÀI SẢN VÀ THỦ TỤC PHÁP LÝ CHUYÊN QUYỀN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG

Điều 23. Thời gian, phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá:

- Trong trường hợp xác định được người trúng đấu giá thì tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện việc giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ một số trường hợp theo Luật đấu giá năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024 quy định.
- Trong thời hạn **30** ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá người trúng đấu giá phải thanh toán đủ tiền mua tài sản trúng đấu giá (bao gồm tiền đặt trước đã chuyển vào tài khoản của Bên B).

- Nếu người trúng đấu giá có một trong các hành vi sau đây: không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định, không nhận Tài sản, từ chối mua tài sản, không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người mua không thể thanh toán đủ số tiền mua trúng đấu giá trong thời gian quy định thì xem như “**từ chối mua tài sản**”. Khi đó tiền đặt cọc thuộc về Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam sau khi trừ đi giá dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản phải thanh toán cho Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp.
- Trong thời hạn **10 ngày làm việc** kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và người trúng đấu giá tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán.

Phương thức thanh toán:

Người trúng đấu giá phải thanh toán đủ tiền mua tài sản trúng đấu giá vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp (sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước đã nộp), thông tin chi tiết như sau:

- **Người thụ hưởng** : **CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP**
- **Số tài khoản** : **106000508135**
- **Tại** : **Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Gia Định – Phòng Giao dịch Hoàng Văn Thụ.**

Điều 24. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản

1. Thời hạn giao tài sản: Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận đủ 100% giá trị tài sản trúng đấu giá, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam tiến hành bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá. Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam cam kết bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá theo đúng hiện trạng thực tế của tài sản.

2. Địa điểm giao tài sản: Tại nơi có tài sản.

3. Phương thức giao tài sản: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam trực tiếp bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá kèm theo hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá. Việc bàn giao tài sản phải được lập thành văn bản có sự chứng kiến, xác nhận của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và người trúng đấu giá.

4. Chi phí về việc giao nhận tài sản: Các chi phí liên quan tới việc giao nhận tài sản như chi phí tháo dỡ, vận chuyển, vệ sinh và toàn bộ các chi phí liên quan đến thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm chi trả (nếu có).

Điều 25. Trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khác:

- Trách nhiệm pháp lý: Người trúng đấu giá tự liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trúng đấu giá theo quy định.

- Trách nhiệm tiếp nhận tài sản: Các chi phí liên quan tới việc giao nhận tài sản như chi phí tháo dỡ, vận chuyển, vệ sinh và toàn bộ các chi phí liên quan đến thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm chi trả (nếu có).

- Các loại thuế, thuế suất của từng loại thuế và lệ phí trước bạ, sang tên, công chứng có liên quan đến tài sản đấu giá: Người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam cam kết sẽ dùng một phần tiền bán được tài sản để chi trả các khoản chi phí liên quan đến việc tổ chức đấu giá tài sản và các khoản

thuế, phí (theo thuế suất quy định) và các nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước của tài sản đấu giá do chủ sở hữu tài sản chịu trách nhiệm nộp. Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp sẽ trích từ tiền đặt trước của người trúng đấu giá để nộp thay cho chủ sở hữu tài sản khi có thông báo thuế.

PHẦN VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Tổ chức thực hiện:

1. Quy chế cuộc đấu giá này chỉ áp dụng đối với phiên đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 246/24/HĐ-DVĐG ngày 01/07/2024 và Hợp đồng sửa đổi lần thứ ba ngày 01/04/2025 giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp.
2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này các bên tham gia đấu giá tài sản còn phải tuân thủ các quy định tại Nội quy phòng đấu giá, Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các quy định của pháp luật khác liên quan.

TUQ. GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ

Lê Thị Hồng Phượng